

1. 업무개요

자원순환본부 ●●●●●처(△△△△△△△부, 이하 “△△△△△△△부”라 한다)는 0000년부터 생산자책임재활용제도¹⁾(이하 “EPR제도”라 한다) 운영하고 있으며, 재활용의무대상 품목²⁾은 0개 포장재군, 0개 제품군으로 구성되어 있다. 그리고 관련 법령 등에 따라 재활용의무생산자, 공제조합, 회수·재활용을 위탁받은 자의 출고량, 회수·재활용 실적 등을 조사·확인하게 할 수 있도록 하고 있다.

이에 따라, 실적을 확인하기 위해 현장 조사·확인 업무를 수행하고 있는데, 회수실적조사 중 회수품의 품질등급 조사(이하 “회수품 등급조사”라 함)를 분기 0회이상 지방조직에서 실시하고, 그 조사결과서 등을 EPR시스템³⁾을 통하여 입력·관리하고 있다.

그리고, 0000년 00월부터 전국 공동주택에서 무색PET병 별도배출이 시행됨에 따라, 0000년 00월에 PET병 회수·선별 업체의 무색PET 별도 관리를 위한 기반 마련 목적으로 무색PET 품질등급 기준을 개선⁴⁾하였다. 특히, 0000년부터는 <<업무처리지침을 개정하여 무색PET병 별도 관리시설을 보유하지 않은 경우, 평가 결과와 관계없이 ‘F등급’을 부여하는 것으로 품질등급 관리를 강화하였다.

1) 제품 생산자나 포장재를 이용한 제품의 생산자에게 그 제품이나 포장재의 폐기물에 대하여 일정량의 재활용의무를 부여하여 재활용하게 하고, 이를 이행하지 않을 경우 재활용에 소요되는 비용 이상의 재활용 부과금을 생산자에게 부과하는 제도

2) 0개 포장재군(***, 금속캔, 유리병, 합성수지포장재), 0개 제품군(유탄유, 전지류, 타이어, 조명 제품, 수산물 양식용 부자, 곤포 사일리지용 필름, 김발장, 필름류 제품 0종, 합성수지재질의 제품 00종)

3) 자원재활용법 제36조의2 및 같은 법 시행규칙 제27조의3에 따른 운영관리정보체계로, 법정서류 등을 관리함(www.****.**.**))

4) △△△△△△△부-0000(0000.00.00.)호 「무색페트병 품질등급 개선계획 알림」

2. 관련규정 및 판단기준

「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “법”이라 함) 제36조(보고 및 검사 등) 및 같은 법 시행규칙 제26조(보고 및 검사 등)에 따르면, “재활용의무생산자로부터 제품·포장재의 재활용을 위탁받은 자 등에 대하여 사업장 등에 출입하여 관계 서류나 시설·장비 등을 검사하게 할 수 있다.”고 되어있다.

그리고, ☆☆부예규 제000호(0000. 00. 0.) 「재활용의무이행에 관한 업무처리지침」(이하 “예규”라 함) 제47조(조사·확인 종류) 및 제59조(조사횟수)에 따르면, “법 제16조 및 제19조와 같은 법 시행령 제29조제1항에 따른 회수실적의 효율적 확인을 위한 재활용의무 대상 제품·포장재별 회수 및 재활용등급 조사·확인 회수실적 조사 시 등급조사를 포함하여 연간 0회 이상, 분기별 0회이상 실시하고, 조사 세부사항은 ◁◁ ▶▶▶이 정할 수 있다.”고 되어있다.

또한, ◁◁ 지침 제000호(0000. 0.) 「생산자책임재활용제도 업무처리지침」(이하 “지침”이라 함) IV. 보고및검사 - 5. 회수실적조사 - 가. 회수실적 조사방법(비대상·타재질 조사 및 등급조사 포함)에 따르면, “회수수탁자를 대상으로 회수수탁자 관할 운영부서장(환경본부·지사)이 분기 0회 이상 해당 분기에 해당 분기값을 조사 실시하고 시스템에 결과를 입력하면서, PET의 경우 ‘금기품 포함여부, 외관, 타물질혼입, 무색페트병 별도관리시설’ 기준으로 등급을 평가하여, 총점구간에 따라 등급을 A(00점 이상), B(00점 미만 00점 이상), C(00점 미만 00점 이상), D(00점 미만 00점 이상), F(00점 미만)로 부여한다”고 되어있고, “적용값은 표본선정된 사업자의 경우 당해연도 조사결과(0회) 평균값으로 하고, 조사결과를 시스

템 자료입력으로 대체 가능한데 별지 제00-0호서식(회수품등급 조사결과(PET병))에 결과를 작성하여 사본교부 및 해당분기 익월 0일까지 결과를 통보한다”고 되어있다. 또한, 지침 별지 제00-0호서식에는 “등급조사는 무색페트병과 혼합페트병을 모두 취급하는 업체는 무색페트병에 대하여만 품질등급을 조사하고, 무색페트병 별도보관시설을 보유하지 않은 경우 F등급을 부여한다.”고 되어있다.

따라서, △△△△△△△△부는 0000년부터 강화된 무색PET 회수품 등급조사에 대해 환경본부 및 지사(운영부서)가 관련 규정을 준수할 수 있도록 담당자들을 교육하고 결과 입력 등 업무를 처리하는 EPR시스템과 환경본부 및 지사가 현장에서 수행하는 제도운영 현황이 지침과 일치하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 0000년부터 0000년 0분기까지 조사 수행 결과가 ‘확정’상태인 무색PET와 혼합PET의 회수품 등급조사 결과 000건을 확인하였는데, 지침과 다르게 운영된 현황이 [표 1]과 같이 000건이 있었는데, 총괄부서로서 관리에 미흡하였다.

[표 1] 0000년~0000년 0분기까지 회수품 등급조사 현황

< 생 략 >	
---------	--

[표 1]의 0번은 EPR시스템에서 현장 조사 결과와 다르게 반영이 되어있는

현황이었다. 현장 조사에서는 무색PET에 대한 보관장소가 없기에 F등급으로 적정하게 조사하였으나, EPR시스템에서는 등급 'F'를 입력하더라도 점수 '0점'을 입력하지 않으면 단순 공란으로 인식하는 문제가 있었다. 환경본부와 지사가 실제 조사한 결과는 현장을 명확히 확인하여 회수사업자에게 전달되었으나, 단순 EPR시스템에서 결과값이 잘못 산출되고 있었다. △△△△△△△부는 감사일 현재까지 시스템 입력 문제와 회수품 등급 조사 결과에 대한 오류를 파악하지 못하고 있었기 때문에 전반적으로 점검 후 개선이 필요하다.

[표 2] EPR시스템 오류(00건 중 일부사례만 발췌)

< 생 략 >

[표 1]의 0번은 무색PET와 혼합PET를 모두 취급 시, 무색PET만 조사하는 기준이 있음에도, 환경본부 및 지사에서는 두 품목을 모두 조사하여 00건을 EPR시스템에 조사결과로 입력하여 지침과 다르게 수행했다. 환경본부와 지사는 현장에서 연간 0회에 달하는 조사를 성실히 수행하였으나, 변경된 지침의 기준을 명확하게 숙지하고 있지 못함에 따라 초래된 사항이었다. 조사 결과 등을 입력하는 EPR시스템에는 적정하게 업무를 수행했다면 혼합PET의 조사결과는 필요하지 않고, 무색PET의 조사결과만 반영되었어야만 했다. 또한, △△△△△△△부에서는 EPR시스템을 관리하고 있기에 무색PET 결과가 작성되면 혼합PET 결과와 동일하게 적용되도록 구축하는 등 EPR제도 운영 총괄부서 및 EPR시스템 운영 부서로서 관리·감독에 미흡하였다.

[표 3] 지침과 상이(무색PET와 혼합PET 관련)(00건 중 일부사례만 발췌)

< 생 략 >

또한, 회수품 등급조사를 실시할 때, 해당 분기의 조사는 해당 분기에 하고, 조사결과는 분기의 익월 0일까지 통보하도록 되어있는데, 해당 분기 외에 조사한 건수는 00건(전체 0,000건 대비 0.0%)이었고, 통보기한을 초과한 건수는 000건(전체 0,000건 대비 00.0%)이었다. 특히, 통보기한을 초과한 건 중에는 제출된 0분기에 수행하여 입력했던 조사결과를 00월에 수정하면서 발생한 사례도 있었다.

0개 환경본부와 0개 지사가 모두 조사기한 또는 통보기한을 준수하지 못하고 있었는데, △△△△△△△△부는 지방조직이 연간 0회에 달하는 조사를 수행하면서 기한 내 처리할 수 없는 사유 등 확인 등을 통해 현실에 맞는 조사 기준을 수립할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

△△△△△△△△부에서는 무색PET 회수품 등급조사 관련 변경된 사항을 EPR시스템에 적용하는 과정에서 지방조직 담당자의 관련 규정 미숙지 및 시스템 오류 등 미흡한 점이 있었고, 향후 담당자 교육 및 시스템 개선 예정이라는 의견을 제시하였다.

그리고, 현재 분기 내 조사를 완료하지 못할 경우 그 사유를 EPR시스템(비대상·타재질 혼입률 미조사 사유)에 작성하도록 하고 있으나, 지방조직 담당자의 사유 입력 및 확정 등이 원활하게 이루어지지 않고 있어 조사값 입력 화면에 미조사 사유를 함께 입력할 수 있도록 시스템 기능 개선 진행 중(0000년 0월 완료 예정)에 있으며, 향후 지방조직 조사담당자의 업무 부담을 경감하고 조사 및 통보기한을 준수할 수 있도록 연간 0회인 실태조사 횟수를 연 0회로 개정 예정이라고 의견을 추가 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(◇◇◇◇◇처장)는 회수품 등급조사와 관련하여 제도운영 총괄관리와 EPR시스템 관리에 미흡한 자원순환본부 ●●●●●처 △△△△△△△△부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 자원순환이사(●●●●●처장)는 회수품 등급조사와 관련하여 0개 환경본부 및 0개 지사의 담당자가 업무처리지침을 준수할 수 있도록 교육하고, EPR시스템과 제도운영의 미비점을 개선할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다. 【권고】